

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

4575/25/פ

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – התאמת תוכניות ישנות), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 20. בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004¹, בסעיף 20(2), בסופו יבוא "ואולם לא יינתן היתר לפי תוכנית כאמור –

(א) בתחום חוף הים, לפי תוכנית שניתן לה תוקף לפני יום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984), אלא באישור הוועדה כמשמעותה בתוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה;

(ב) שחלפו מעל שמונה שנים מיום שניתן לה תוקף, אלא בכפוף להוראות התוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה בעניין זה."

2. תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965², בתוספת השנייה – והבנייה

(1) אחרי סעיף 4 יבוא:

"סייג למתן היתר 4א. (א) לא יינתן היתר בתחום חוף הים לפי תוכנית לפי תוכנית ישנה שניתן לה תוקף לפני יום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984), אלא באישור הוועדה.

(ב) לא יינתן היתר לפי תוכנית שחלפו יותר משמונה שנים מיום שניתן לה תוקף (בתוספת זו – תוכנית ישנה), בתחום הסביבה החופית, אלא לאחר שהוועדה בחנה את התוכנית ואישרה מתן היתרים לפיה לאחר שמצאה כי התוכנית אינה עומדת בסתירה למטרות חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004³, ואם מצאה כי לשם הוצאת היתרים לפי התוכנית

¹ ס"ח התשס"ד, עמ' 540.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

³ ס"ח התשס"ד, עמ' 540.

האמורה נדרשות התאמות בתוכנית לשם התאמתה למטרות החוק האמור – קבעה את ההתאמות הנדרשות בתוכנית ואישרה מתן היתרים לפיה, בכפוף לאותן התאמות; הוראות הוועדה יגברו על הוראות התוכנית במקרה של סתירה ביניהן.

(ג) מנעה החלטת הוועדה ביחס לתוכנית ישנה כאמור בסעיף קטן (ב) מימוש זכויות בנייה או פיתוח לפי התוכנית הישנה במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960⁴, תורה הוועדה המחוזית שבתחומה חלה התוכנית על הכנת תוכנית חדשה לשם מתן זכויות בנייה חלף הזכויות שנפגעו בשטח אחר במחוז, אלא אם כן מצאה כי הדבר אינו אפשרי.

(ד) מצאה הוועדה כי קיימת דחיפות או חיוניות או סיבה אחרת המצדיקה מתן היתר מסוים בלי שנתקיימו הוראות סעיף זה, רשאית היא לאשר מתן אותו היתר, ואולם לא יינתן היתר נוסף לפי אותה תוכנית ישנה אלא בכפוף להוראות סעיף זה.

(ה) הוועדה רשאית לקבוע כי הצורך בקבלת אישורה בטרם מתן היתר לפי תוכנית ישנה כאמור בסעיף זה לא יחול על תוכנית מסוימת או על חלק מתחומה, בתחום הסביבה החופית, למעט בתחום חוף הים, אם מצאה שאין בביצוע תוכנית זו כדי לגרום להשפעה ניכרת על תחום הסביבה החופית; קביעה כאמור יכול שתחול גם על סוגי תוכניות, או על אזורים מסוימים, ויכול שתהיה מותנית בהגבלות כפי שתקבע הוועדה."

(2) בסעיף 5, במקום "סעיף 4" יבוא "סעיפים 4 ו-4א";

⁴ ס"ח התש"ך, עמ' 56.

(3) בסעיף 6(ז), במקום "סעיף 4" יבוא "סעיפים 4 ו-4א";

(4) בסעיף 8, במקום "4" יבוא "4, 4א";

(5) בסעיף 11, בסופו יבוא "ואולם לא יינתן היתר בתחום הסביבה החופית

לפי תוכנית כאמור שהיא תוכנית ישנה, אלא בהתאם להוראות סעיף 4א לתוספת זו".

דברי הסבר

עקרון ההגנה על הסביבה החופית, אוצרות הטבע והמורשת שבה, והחובה למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה באלה, הפכו לחלק מהדין המחייב בשנת 2004, עם כניסתו לתוקף של חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004 (להלן – החוק). עוד קובע החוק, כי אין בו כדי לפגוע בהוראות תוכניות בנייה שקדמו לו והיו תקפות במועד חקיקתו.

אלא שפעמים רבות תוכניות בנייה ישנות אלה מאפשרות הוצאה של היתרי בנייה חדשים, ואלה אינם נבדקים לפי הוראות החוק – בדיקה שהייתה מובילה לעיתים למסקנה כי אין לאשרם. כך, מימוש תוכנית ישנה עלול לגרום נזק סביבתי כבד, המנוגד למגמות התכנון ולנורמות החדשות הנהוגות לאחר חקיקת החוק. אם כן, מובן שהמצב הרצוי הוא כי בנייה בסביבה החופית תיעשה מכוח תוכניות חדשות אשר תגובשנה בהתאם לתפישות התכנוניות ולנורמות החוקיות הקיימות באותה עת.

כדי לנסות ולצמצם את הנזק שבביצוע תוכנית ישנה, מוצע שבטרם תוצא לפועל בנייה בסביבה החופית מכוח תוכנית שחלפו שמונה שנים ומעלה מיום שניתן לה תוקף, תיבחן התוכנית על ידי הוועדה לשמירת הסביבה החופית (להלן – הוועדה). אם הבנייה המבוקשת היא בתחום של 100 מטרים מקו המים, מוצע שגם היתרים מכוח תוכניות שקדמו לשנת 1984 ייבדקו על ידי הוועדה, שכן תמ"א 13, תוכנית המתאר הארצית לחופי הים התיכון שאושרה בשנת 1983, מחייבת את התאמת התוכניות הישנות שבתחומה להוראותיה, ובשל חלוף הזמן הרב ראוי כיום לוודא זאת.

בדיקת התוכניות תיעשה לאור מטרות החוק, והוועדה תוכל לאשר הוצאת היתרים מכוח התוכנית כפי שהיא, או לקבוע תנאים שרק לאחר עמידה בהם ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח אותה תוכנית. התנאים שתקבע הוועדה יגברו על הוראות התוכנית במקרה של סתירה ביניהם.

יצוין כי תוכנית ישנה תיבחן על ידי הוועדה רק פעם אחת, ולאחר שנבחנה, כל היתר שיוצא מכוחה יהיה כפוף להחלטת הוועדה, למעט במקרים חריגים שבהם קבעה הוועדה כי ההיתר המבוקש אינו מצדיק בחינה מחודשת, ולפיכך החלטתה הייתה נקודתית בלבד.

יובהר כי התיקון יחול על כל תוכנית ישנה בתחום הסביבה החופית, גם אם הוצאו מכוחה היתרים בטרם נכנס התיקון לתוקף.

כדי לצמצם למינימום את הפגיעה הקניינית האפשרית כתוצאה ממימוש הצעת החוק, מוצע לקבוע שבכל מקרה שבו יימנע מימוש של זכויות בנייה בקרקע פרטית, תפעל הוועדה המחוזית כדי להעביר את זכויות הבנייה הללו למקום אחר בתחומה, כך שהפגיעה בחוף תימנע אך בעלי הזכויות בקרקע יפוצו על כך בקבלת זכויות בנייה חלופיות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/3538/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/4165/18) ועל ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ודב חנין (פ/799/18; פ/3081/18).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/4463/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/150/19; פ/1089/19; פ/2165/19) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/715/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/536/20; פ/3422/20; פ/5318/20) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/26/20; פ/4558/20; פ/5318/20) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/2017); פ/4610/20 ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/709/22).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)